

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen. Det.
N° 357 del 22/06/2023

COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 168 del 22/06/2023

OGGETTO: *"Intervento di rifunionalizzazione rete idrica in località Fiasco Baldaia".*
Approvazione 1° S.A.L. e relativo Certificato di pagamento.-
CUP: C87H21001700002 CIG: 9462075F4A IMP. CAP. 1105 - COD. 0904202

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n° 45 del 26/05/2021, esecutiva, è stato approvato il progetto definitivo di *"Intervento di Rifunionalizzazione rete idrica in località Fiasco Baldaia"*, redatto dall'Ufficio Tecnico comunale, per l'importo complessivo di € 200.000,00 suddiviso in € 165.797,94 per lavori a base d'asta soggetti a ribasso e € 3.302,06 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre a somme a disposizione dell'Amministrazione per € 30.900,00;
- con la medesima deliberazione di G.C. n. 45/2021 è stato, altresì, autorizzato il Sindaco pro tempore, in qualità di Legale Rappresentante dell'Ente, all'inoltro, alla Regione Calabria – Dipartimento Infrastrutture e LL.PP. - Settore Idrico, di richiesta di finanziamento a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (F.S.C.) Residuo 2014-2020 e Anticipazione 2021-2027;
- la Regione Calabria con Decreto dirigenziale n° 7585 del 08/07/2022 del Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente ha approvato lo "Schema di convenzione", di disciplina dei rapporti da instaurarsi tra la Regione Calabria e i Soggetti attuatori di cui all'Allegato n. 1, per la realizzazione degli interventi elencati nel medesimo Allegato, ammessi a finanziamento con Delibera CIPESS n. 79 del 22/12/2021;
- il Comune di Squillace risulta ammesso a finanziamento con l'*"Intervento di Rifunionalizzazione rete idrica in località Fiasco Baldaia"* per l'importo complessivo di € 200.000,00;
- è stata stipulata apposita Convenzione regolante i rapporti tra la Regione Calabria - Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente ed il Comune di Squillace, quale soggetto attuatore;
- con determinazione a contrarre n° 361 del 19/08/2022 è stato affidato all'Ing. Rania Francesco l'incarico professionale per progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità, misura, certificato di regolare esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori in oggetto;
- con deliberazione n. 112 del 26.10.2022, esecutiva come per legge, la Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo dei lavori per l'*"Intervento di rifunionalizzazione rete idrica in località Fiasco Baldaia"*, redatto dall'Ing. Francesco Rania, per l'importo complessivo di € 200.000,00 suddiviso in € 166.147,49 per lavori a base d'asta, € 2.952,51 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre € 30.900,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- a seguito di pubblico incanto, con determinazione n° 575 del 17.12.2022 l'appalto in argomento è stato aggiudicato, sotto condizione di efficacia, all'Impresa Fulginiti Vincenzo srl ha offerto un ribasso percentuale del 22,043 % pari ad un importo netto di € 129.523,60 oltre € 2.952,51 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA come per legge;
- con propria determinazione n° 90 del 17/01/2022, i lavori in argomento sono stati aggiudicati definitivamente, per l'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione all'operatore economico primo classificato: Impresa Costruzioni Fulginiti Geom. Vincenzo di Sellia Marina (CZ) che ha offerto un ribasso percentuale del 22,043 % pari ad un importo netto di € 129.523,60 oltre € 2.952,51 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA come per legge;

Vista la Convenzione Rep. n° 12264 del 27.07.2022 della Regione Calabria - Dipartimento "Territorio e Tutela dell'Ambiente" - Settore "Ciclo integrato delle acque", per un contributo concesso di € 200.000,00;

Dato atto che:

- con contratto Rep. n° 349 del 31.03.2023, registrato telematicamente all'Agenzia delle Entrate di Catanzaro in data 03.04.2023 al n° 1596 Serie 1T, i lavori vennero aggiudicati all'impresa Costruzioni Fulginiti Geom. Vincenzo per l'importo contrattuale di € 129.523,60 oltre € 2.952,51 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa;

-con verbale del 31.03.2023 si è proceduto alla consegna dei lavori in argomento;

Evidenziato che i lavori di che trattasi sono in corso di esecuzione;

Considerato che la documentazione tecnico-contabile relativa allo Stato di Avanzamento Lavori n° 1, redatta dal Direttore dei lavori incaricato, Ing. Francesco Rania, è stata trasmessa con nota acquisita al prot. n° 3543 del 20.06.2023, come di seguito elencata:

- ✓ Libretto delle Misure n. 1;
- ✓ Registro di Contabilità n. 1;
- ✓ Sommario del Registro di Contabilità;
- ✓ Stato di Avanzamento Lavori n. 1 a tutto il 17.05.2023;
- ✓ Certificato di pagamento n° 1;

Rilevato che detti atti sono firmati dal Direttore dei Lavori, nonché, per accettazione, dal legale rappresentante della Ditta appaltatrice;

Visto il certificato di pagamento della 1^a rata, redatto dallo scrivente nella qualità di Responsabile Unico del Procedimento, dal quale si evince che i lavori sono stati realizzati per un ammontare complessivo di € 76.637,85 oltre I.V.A. al 10% pari a € 7.663,79;

Ritenuto, pertanto, che i predetti atti tecnico-contabili sono meritevoli di approvazione;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di G.M. n. 133/2000;

Vista la legge 7 Agosto 1990 n° 241;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento contabile;

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. n° 207/2010 e s.m.i.(la parte ancora vigente);

D E T E R M I N A

per le motivazioni esposte in premessa, le quali si intendono di seguito integralmente riportate:

1. di prendere atto della documentazione tecnico-contabile relativa allo Stato di Avanzamento Lavori n. 1 per i lavori di *"Intervento di rifunzionalizzazione rete idrica in località Fiasco Baldaia"* - CUP: C87H21001700002, redatta dal Direttore dei Lavori incaricato, Ing. Francesco Rania, trasmessa con nota acquisita al prot. n° 3543 del 20.06.2023, come di seguito elencata:
 - ✓ Libretto delle Misure n. 1;
 - ✓ Registro di Contabilità n. 1;
 - ✓ Sommario del Registro di Contabilità;
 - ✓ Stato di Avanzamento Lavori n. 1 a tutto il 17.05.2023;
 - ✓ Certificato di pagamento n° 1;
2. di approvare, come approva, il 1° S.A.L. dei lavori di *"Intervento di rifunzionalizzazione rete idrica in località Fiasco Baldaia"*, così come redatti dal Direttore dei Lavori;
3. di approvare, come approva, il certificato di pagamento della 1^a rata di complessivi € 76.637,85 oltre I.V.A. al 10% pari ad € 7.663,79 per complessivi € 84.301,64, così come redatto dal Responsabile del procedimento;
4. di stabilire che al pagamento ed emissione del relativo mandato si provvederà solo a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica da liquidarsi con successivo atto;
5. di specificare che l'intervento risulta essere finanziato con contributo di € 200.000,00 concesso dalla Regione Calabria - Dipartimento "Territorio e Tutela dell'Ambiente" - Settore "Ciclo integrato delle acque" con Convenzione Rep. n° 12264 del 27.07.2022;
6. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Settore;
7. di dare atto che le attività disposte rientrano nella procedura per la quale è stato attribuito il seguente CIG: 9462075F4A;

8. di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147bis del T.U.E.L.;
9. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 il presente provvedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente e, pertanto, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile;
10. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 4° comma dell'art.151 del D.Lgs. n. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;
11. di attestare l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge n° 241/1990. *"Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale"*, come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;
12. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato, per giorni 15, sull'Albo pretorio online del Comune di Squillace nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n° 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs. n° 50/2016.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
f.to (arch. Antonio Macaluso)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con impegno a valere sul Cap. 1105 - Cod. 0904202 del bilancio corrente in corso di formazione.

Squillace, lì _____

Il Responsabile del Servizio
f.to (Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

L'Impiegato Responsabile
f.to

Copia conforme all'originale

Squillace, lì _____

Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Antonio Macaluso)

